



الرقم: موز / شك / 224

التاريخ: 2 يوليو 2026

المحترم

السيد / عادل عبد الحميد الحوسني

عضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية ش.م.خ

المحترم

السيد / عبد العزيز العور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تحديد المسؤوليات خلال فترة دعوة الجمعية العمومية لشركة مدائن العقارية ش.م.خ

تهديكم وزارة الاقتصاد والسياحة أطيب التحيات والتمنيات بدوام التقدم والنجاح.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وفي إطار الدور الرقابي للوزارة وعملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار وزير الاقتصاد رقم (137) لسنة 2024 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة، وبالإشارة إلى الموضوع نود التوضيح أن النظام الأساسي للشركة يقرر أن إدارة الشركة واختيار المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي من اختصاص مجلس الإدارة، ويمارس الرئيس التنفيذي اختصاصاته بصفته جهازاً تنفيذياً يعمل من خلال مجلس الإدارة وتحت إشرافه وتوجيهه ومسؤوليته، ولا يستقل بممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس إلا في حدود التفويض الممنوح له.

ولما كان أغلبية أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالاتهم، بما أدى إلى تعذر ممارسة المجلس لاختصاصاته بصورة جماعية، كما أنه لم يتم إدراج اسم أو صفة السيد/ عبد العزيز العور ضمن بيانات القيد أو الرخصة التجارية للشركة، فإن الوضع التنفيذي القائم بالشركة يتأثر تبعاً لذلك إلى حين استكمال تشكيل مجلس الإدارة أو اتخاذ ما يلزم قانوناً من إجراءات حيال هذا الوضع.

وبناءً عليه، فإن السيد/ عادل الحوسني، بصفته العضو المتبقي بمجلس الإدارة، يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وله اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لتسيير الأعمال والمحافظة على استمرارية نشاط الشركة وتنفيذ الالتزامات القانونية العاجلة، بما في ذلك الاستعانة بمن يراه مناسباً لتنفيذ تلك الإجراءات دون أن تتحول إلى صلاحيات كاملة محل مجلس الإدارة، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للنظر في البنود التالية ضمن جدول الأعمال:

- 1) عرض تقرير تقصي الحقائق المعد من قبل شركة (E&Y) بالتنسيق مع الشركة معدة التقرير.
- 2) النظر في تحريك دعوى المسؤولية ضد مجالس الإدارة السابقة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات.
- 3) إعادة النظر في تعيين مدقق حسابات مستقل لمراجعة الميزانية السنوية لعام 2025 بشكل عاجل لعرضها على الجمعية العمومية.



- (4) مراجعة القرارات الجوهرية السابقة والتحقق من مدى صحة قرارات بيع الأراضي الصادرة عن المجالس السابقة، ومدى توافقها مع مصلحة الشركة والقانون، أو إحالتها للدراسة من قبل المجلس الجديد.
 - (5) بحث التسوية المرتبطة بالسيد/ عبد العزيز العور، وأثارها.
 - (6) دراسة إعادة هيكلة الشركة والنظر في مقترحات بيع بعض الأراضي في إطار إعادة هيكلة الشركة.
 - (7) بحث مسؤوليات الاعضاء المستقلين وإبراء ذمتهم أو تحريك دعوى المسؤولية.
 - (8) استكمال تشكيل مجلس الإدارة مع فتح باب الترشح لشغل المقاعد الشاغرة وذلك التزاماً بالمادة (145) من قانون الشركات ثم إعادة تشكيل المجلس وانتخاب رئيس ونائب الرئيس عقب اكتمال عدد أعضاء المجلس.
- وذلك حرصاً على مصلحة الشركة ومساهميها، ونأمل من جميع الأطراف التعاون وتغليب المصلحة المؤسسية، والتركيز على استكمال إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عن وكيل الوزارة المساعد

لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية

